시스템구축계약서

계약명	DAS 워크플로우 시스템 구축 계약	
계약금액	일금 천팔백칠십만원정(부가세별도)	₩ 18,700,000
계약기간	2025년 10월 1일부터 2025년 11월 15일(1.5개월)	
이행(납품) 장소	갑이 지정한 장소	
지체상금율	지체일당 계약금액의 1000분의 3	
계약이행보증금율	없음	
하자보수보증금율	없음	
하자보증기간	용역완료일로부터 12개월	
기타사항		

아이티아이컨설팅 주식회사 (이하 "갑"이라 한다)와 주식회사 엠제이아이티(이하 "을"이라고 한다)는 주식회사 다스의 시스템 구축을 위해 아래와 같이 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며 이 계약의 증거로 계약서 2부를 작성 기명날인 후 각 1통씩 보관하기로 한다.

붙임서류 : 1. 일반조건 1부.
2. 대금지급계획서 1부.
3. 개발내역서 1부.

2025년 9월 26일

"갑"	"을"
서울시 서초구 매헌로 16, 13층 1313호(양재동, 하이브랜드) 아이티아이컨설팅 주식회사 대표이사 정 상 열 (인)	경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 33, 성남센터엠지식산업센터 1207 주식회사 엠제이아이티 대표이사 김 미 정 (인)

시스템구축계약일반조건

제1조 (계약의 목적)

본 계약(이하 "본 계약")은 을이 갑을 위해 본 계약에 명시된 바와 같이 "DAS 워크플로우 시스템 구축 계약" 서비스를 제공함에 있어 각 당사자들의 권리, 의무를 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 서비스 : 을이 프로젝트 수행 계획서에 따라 수행하는 업무를 말한다.
2. 장비 : H/W, 기계, 구성요소, 부품, 액세서리 등
3. 소프트웨어 : 패키지 S/W, 응용 S/W, 프로그램, 기타 무형물을 총칭한다.
4. 제3자 소프트웨어 : 제3자가 원저작권을 갖는 소프트웨어를 말한다.
5. 시스템 : 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태의 응용 데이터 베이스 및 기타 지원 소프트웨어와 하드웨어 일체를 의미한다.
6. 산출물 : 본 계약에 근거해 새로이 개발 또는 산출되는 시스템 및 이를 이루는 개개의 소프트웨어, 프로그램, 컨텐츠, 데이터베이스류 기타 이에 부수하는 사용 설명서 등의 유무형물을 모두 총칭한다.
7. 매뉴얼 : 패키지 및 컴퓨터 시스템의 기능과 사용법을 설명하는 문서를 가리킨다. 단, 특정한 데이터모델이나 교육 목적으로만 제공하는 자료는 매뉴얼에 해당되지 않는다.

제3조 (계약의 구성)

본 계약은 계약서, 시스템구축계약일반조건, 개발내역서, 대금지급계획서, 기타 계약서상 붙임서류로 구성된다. 각 계약서류의 조건이 상충하는 경우, 계약서상 나열된 순서로 그 효력이 우선한다.

제4조 (을의 서비스 제공 의무)

1. 을은 갑에게 '개발내역서'에 정한 범위에서 시스템 구축을 위한 서비스를 제공한다.
2. 을은 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 전항의 서비스를 제공한다.

제5조 (대금지급)

1. 갑은 을에게 계약서에서 정한 계약금액을 대금지급계획서에 따라 지급한다.
2. 갑이 대금지급계획서에 명시된 기한 내에 지급하지 않는 경우에는 지급기한 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 당해 미지급금액에 대하여 을의 주거래은행의 일반자금대출시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급한다.

제6조 (계약의 변경)

1. 각 당사자는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 서면으로 서비스의 추가, 서비스 범위 변경, 기타 본 계약내용의 변경을 요청할 수 있고, 변경요청을 받은 상대방은 합리적으로 빠른 시간 내에 위 요청을 처리하여야 한다.
2. 계약내용의 변경을 요청하는 서면에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.
   ① 추가 또는 변경하고자 하는 서비스의 범위 기타 변경내용의 기술
   ② 추가 또는 변경에 따른 검수, 인수조건 기타 계약조건에 미치는 영향
3. 계약내용 변경시, 변경내용에 따라 계약금액 또는 계약기간을 조정한다.
4. 모든 계약변경은 양 당사자가 서면승인 해야 한다.

제7조 (보증)

1. 을은 본 계약에 따라 갑에게 제공하는 장비는 원제조업체가 보장한 성능 및 기능 기타 보증내용과 일치된 상태로 갑에게 제공함을 보증한다.
2. 을은 본 계약에 따라 을에게 지식재산권이 있는 패키지 소프트웨어를 갑에게 제공하거나, 제3자 소프트웨어를 제공할 경우 을을 포함하여 원저작권자가 부여한 라이선스 조건 및 보증조건과 일치된 상태로 갑에게 제공함을 보증한다.
3. 상기 1항 및 2항의 보증은 상품성 및 특정 목적에의 적합성을 포함하여 기타 본 계약에 따른 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 대신한다.

제8조 (비밀유지)

1. 갑과 을은 본 계약과 관련하여 알게 된 상대방의 업무와 기술에 관한 정보, 영업비밀을 포함한 일체의 정보를 비밀로 유지하여야 하며, 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 제공하거나 본 계약 이행 이외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.
2. 전 항의 의무는 본 계약이 종료된 이후에도 계속적으로 유효하다.
3. 본 계약이 해지, 해제 또는 계약기간 만료 등의 사유로 종료된 경우, 을은 갑으로부터 제공받은 일체의 문서 및 기타 자료의 원본 및 사본을 갑에게 즉시 반환하여야 하며, 그 성질상 반환이 불가능한 경우에는 이를 폐기하고, 이를 확인하는 서면을 "갑"에게 제출하여야 한다.

제9조 (지식재산권)

1. 본 계약체결 이전에 각 당사자가 작성, 개발한 각종 S/W. 프로그램, Tool, Document, 방법론 등 각자의 기존 자료에 대한 지식재산권은 각 당사자에게 유보된다. 다만, 본 서비스 제공에 있어 필요한 범위에서 각자 무상의 사용권을 갖는다.
2. 본 계약에 의한 산출물과 eAccounting 솔루션에 대한 지식재산권은 갑에게 귀속한다.
3. 본 계약의 의무를 이행함에 있어 제3자 소프트웨어를 사용할 때에는 갑 및 을은 그 취급에 대해 협의하고, 갑 또는 을과 당해 제3자간에 라이선스 계약의 체결 등 필요한 조치를 강구한다. 이로 인한 문제 또는 권리침해에 대해서는, 제10조와 상관없이, 당해 제3자 소프트웨어의 이용에 관한 계약에 근거해 처리하는 것으로 한다.
4. 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 상대방의 상호, 상표 또는 서비스표를 사용할 수 없다.

제10조 (을의 갑에 대한 방어의무)

1. 본 계약에 따라 을이 갑에게 인도한 산출물이 제3자의 지식재산권을 침해한다는 청구가 있는 경우, 을은 자신의 비용과 책임으로 갑을 방어하고, 법원의 최종판결에 따른 배상금(변호사 비용 포함) 또는 을이 승인한 합의에 따를 합의금을 배상한다.
2. 다음 각호의 경우로 인하여 침해가 발생한 경우에는 본조에서 정한 을의 방어의무가 적용되지 않는다.
   ① 갑이 산출물을 을의 동의 없이 제3자가 제공한 시스템, 장치, 소프트웨어 또는 데이터와 함께 사용한 경우
   ② 갑이 을에 제공한 H/W, S/W, 프로그램 디자인, 사양 등의 유무형물을 이용하여 개발한 경우 또는 갑의 지시에 따라 수정, 개작, 변형된 경우
   ③ 갑이 일방적으로 산출물을 수정, 개작 또는 변형한 경우

제11조 (검수)

1. 을은 본 계약상 프로젝트수행계획서에 정한 서비스를 완성하였을 때에는 그 사실을 서면으로 갑에게 통지하고 필요한 검수를 받아야 한다. 기성부분에 대하여 완성 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급받고자 할 때에도 또한 같다.
2. 갑은 eAccounting 솔루션의 검수를 실제 사용자인 주식회사 다스와 함께 수행한다.
3. 갑의 제1항의 통지를 받은 때로부터 14일 이내에 을의 입회 하에 검수를 하여야 한다. 다만, 천재 지변 등 불가항력의 사유 또는 객관적으로 명백히 불가피한 사정으로 갑이 검수를 완료하지 못할 경우에는 양 당사자의 합의로 검수기한을 연장할 수 있다.
4. 갑이 전2항의 검수 결과 계약이행내용이 검수조건에 위반됨을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 시정을 요구할 수 있다. 제2항은 규정은 본 항에 준용한다.
5. 을이 제출한 용역결과물이 본 계약의 목적에 부합하는지 여부를 갑이 검수하여 승인한 때를 용역완료일로 한다. 갑이 제2항의 기간 내에 서면으로 검수결과통지를 하지 않은 경우, 그 기간이 만료한 날에 검수가 완료된 것으로 간주한다.

제12조 (손해배상)

갑과 을이 본 계약을 위반하거나 고의 또는 과실의 위법한 행위로써 상대방에게 손해를 입힌 경우 상대방이 입은 손해를 배상하여야 한다.

제13조 (지체상금)

1. 을은 계약서에 정한 계약기한 내에 본 계약상 의무를 이행하지 못한 경우에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 지체된 부분에 상응하는 계약금액에 곱하여 산출된 금액(이하 "지체상금")을 갑에게 지급하여야 한다.
2. 다음 각호에 해당되는 경우에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.
   ① 제15조에서 규정하는 불가항력의 사유에 의한 경우
   ② 갑의 책임으로 본 계약상 의무이행 착수가 지연되거나 의무이행이 중단된 경우
   ③ 기타 양당사자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

제14조 (하자보증)

을은 개발된 산출물에 하자가 없음을 보장하여야 하며, 하자가 발생될 경우 을의 비용으로 이를 보수한다.

제15조 (불가항력)

1. 불가항력이라 함은 태풍, 홍수, 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동, 파업 기타 계약당사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유(이하 "불가항력적 사유")로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다.
2. 전1항의 경우 양 당사자는 기완료부분을 제외하고는 나머지 미이행부분에 대하여 상호 권리 및 책임을 주장하지 아니하며, 즉시 손해의 축소 등을 위한 조치에 착수하는 외에 계약기간 연장 등 필요한 합의를 하여야 한다.

제16조 (소유권 및 위험의 이전)

1. H/W, 장치, 기타 유형물에 대한 소유권은 해당 대금의 지급이 완료되는 때 갑에게 이전된다.

2. 장비 기타 유형물이 갑에게 인도된 후에 을의 과실 없이 당해 유형물이 분실 또는 파손된 경우, 갑은 해당 대금을 지급키로 한다.

제17조 (해제·해지)

1. 각 당사자는 상대방에게 다음 각호의 사유가 발생한 경우 최고 없이 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
   ① 부도, 은행거래 정지, 파산, 워크아웃 및 회생 절차 개시 신청을 하거나 이에 준하는 영업상의 중대한 사유가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
   ② 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분, 소송, 경매 등의 강제집행을 당하거나 이에 준하는 사유가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
   ③ 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받거나 행정기관으로부터 영업취소, 정지 등의 처분을 받는 경우
   ④ 해산, 영업의 양도를 결의하거나 타회사로 합병되는 경우
2. 각 당사자는 상대방에게 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 상대방에게 15일 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정을 요구할 수 있으며, 해당 시정요구기간 내에 시정되지 않는 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다.
   ① 본 계약을 위반한 경우
   ② 본 계약을 이행할 수 없는 객관적이고 명백한 사정이 발생한 경우
   ③ 귀책사유로 사업수행 정지기간이 계약기간의 5/100를 초과한 경우
   ④ 본 계약과 관련된 제반사항의 이행을 특별한 사유 없이 지연하여 상대방의 업무에 지장을 초래한 경우
3. 계약이 해지된 경우, 을은 해지시까지 기완료부분을 갑에게 제공하고, 갑은 을이 제공한 부분에 해당하는 대금을 을에게 지급한다.

제18조 (분쟁해결)

1. 본 계약의 수행 중 양당사자간에 분쟁이 발생하는 경우에는 협의하여 해결함을 원칙으로 한다.
2. 분쟁이 발생한 경우 제1항의 방법으로 해결되지 않는 경우에는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 하여 해결한다.
3. 본 계약 및 프로젝트수행계획서는 본 계약의 이행과 관련해 당사자간의 완전하고도 유일한 합의이며, 이전의 모든 서면 또는 구두 합의를 대신한다.

제 19 조 (효력)

본 계약은 갑과 을의 서명일자에 불구하고 2025 년 10 월 1 일부터 그 효력이 발생한다.

대금지급계획서

[단위: 원, VAT별도]

항목	금액	계산서 조건	계산서 예상월
계약금 (50%)	9,350,000	계약체결	2025년 10월
잔 금 (50%)	9,350,000	최종검수	2025년 11월
합 계	18,700,000		

- 지급조건 충족시 세금계산서 발행일로부터 익월말 현금으로 지급

개발내역서

1. 시스템 구축 개요(내용) : DAS 워크플로우 시스템 개발

2. 개발범위

구분	메뉴명	추가 내용
화면	메인화면	통계 및 정보 수신
	PDM 정보 조회	RFC 를 통한 단순 조회
	PDM 정보 선택 화면	
	생기 입력 화면	추가(BOM,단독) , 컬러/재질분할,삭제 ,저장, 완료
	개발 입력 화면	추가(BOM,단독) ,삭제 ,저장
	ACL 관리	Excel Upload
	Material 기본뷰 등록	Excel Upload
	Materail 확장뷰 등록	Excel Upload
	품번별 담당자 등록	모품번 기준 메일발송 대상 관리(생기,개발) 키인 등록
기능	워크플로우 로그인 기능	워크플로우 권한에 따른 메인화면 분기
	링크 자동 로그인 기능	메일 링크를 통한 자동로그인처리
	PDM DBMS 연결	
	모품번기준 단계 정보 저장처리	단계별 날짜,시간,작업자 정보 1 단계(정보수신) 2 단계(생기 완료 최종) 3 단계(개발 완료 최종) 5 단계 배치(단가) 6 단개배치 5.6 단계 작업자는 고정이며 날짜와 시간기준은 sap 에서 제공
	다음단계 진행 메일 알림 처리	템플릿 X - URL 링크 제공
	메일발송 API(단가 입력 알림 메일)	SAP 에서 EO 정보 등록 이후 단가 등록 알림메일
	SAP 단가 및 표준원가 스케쥴 동기화	배치진행 : Sap 에 정보 워크플로우에 업데이트 설계 테이블 필드에 보이지않아 협의 필요.